PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la ley del sistema previsional de dos pilares (pilar 2 de cuenta individual)

Reglamenta la habilitación de administradoras y custodias, la elección del pilar 2 al registrarse el alta laboral, el fondo por defecto según la edad, la reversión, la distribución de los aportes por el SUSS y el cambio gratuito de administradora, y encomienda a la superintendencia sus normas operativas.

Propuesta 74: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección
Cuándo: Fase II · dentro de los 180 días de publicada la ley del pilar 2 («Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241)», art. 31) y antes de la apertura de la elección el 10/12/2030
Trámite: Decreto simple del Poder Ejecutivo nacional (art. 99 incs. 1 y 2 CN); reglamentario, no DNU.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, la Ley N° 26.425, la Ley N° 26.831, la Ley N° [—] del sistema previsional de dos pilares, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] organizó el Sistema Integrado Previsional Argentino en dos pilares e incorporó un régimen de cuentas individuales optativas para las personas que sean dadas de alta por primera vez como trabajadoras en relación de dependencia a partir del 10 de diciembre de 2030.

Que los artículos 3° a 5° de esa ley regulan la elección, su reversión y la distribución de los aportes entre pilares; su artículo 9° encomienda a la reglamentación fijar el capital mínimo y la idoneidad técnica de las administradoras, y su artículo 12 dispone un fondo por defecto según la edad para quien no elige fondo.

Que la habilitación y el control de las administradoras corresponden a la Superintendencia de Fondos de Pensión, ente autárquico creado por esa ley, por lo que el presente decreto se limita a fijar las pautas generales y los procedimientos a cargo de los organismos del Poder Ejecutivo nacional, y remite a la Superintendencia las normas operativas.

Que la elección debe hacerse con información clara y comparable, sin inducción de empleadores, administradoras ni funcionarios, y que quien no elige permanece en el régimen de reparto.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional y por el artículo 31 de la Ley N° [—].

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta la Ley N° [—] del sistema previsional de dos pilares, en adelante «la Ley», en lo relativo a la habilitación de administradoras y custodias, la elección del pilar 2, el fondo por defecto, la distribución de los aportes y el cambio de administradora.

ARTÍCULO 2°.- Habilitación de administradoras. La Superintendencia de Fondos de Pensión resuelve las solicitudes de habilitación de administradoras del artículo 9° de la Ley dentro de los noventa (90) días de presentadas en forma completa. Fija y actualiza el capital mínimo, que es el mismo para todas las formas jurídicas admitidas por la Ley y guarda relación con la cantidad de cuentas administradas. Exige un plan de negocios, un manual de inversiones, políticas de gestión de riesgos y de atención a las personas titulares, y lleva un registro público de administradoras habilitadas.

ARTÍCULO 3°.- Idoneidad e incompatibilidades. Las personas que integren los órganos de administración y fiscalización de las administradoras deben acreditar antecedentes en materia financiera, actuarial o previsional. No pueden integrarlos quienes se encuentren inhabilitados para ejercer cargos públicos o el comercio, ni quienes integren órganos de entidades custodias o de compañías de seguros de retiro vinculadas con la administradora.

ARTÍCULO 4°.- Entidades custodias. La Superintendencia habilita como entidades custodias del artículo 11 de la Ley a las entidades financieras y a los agentes de custodia registrados ante la Comisión Nacional de Valores que acrediten independencia respecto de la administradora y los requisitos patrimoniales y operativos que fije, en coordinación con esa Comisión.

ARTÍCULO 5°.- Elección al alta laboral. Cuando el empleador registre el alta de una persona alcanzada por el artículo 3° de la Ley, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le comunica, por sus medios digitales y por el empleador, su derecho a elegir el pilar 2. La persona trabajadora ejerce la elección ante la ANSES, por medios digitales o en forma presencial, dentro de los noventa (90) días corridos del alta. Hasta la elección, y si no elige dentro de ese plazo, sus aportes ingresan al pilar 1 y permanece en él.

ARTÍCULO 6°.- Información para elegir. Antes de la elección, la ANSES pone a disposición de la persona trabajadora un comparador con las comisiones, los rendimientos reales y la composición de las carteras de cada administradora y fondo, según la información que publica la Superintendencia. Ningún empleador, administradora, entidad sindical ni agente público puede inducir la elección ni ofrecer beneficios a cambio de ella.

ARTÍCULO 7°.- Contenido de la elección. Al elegir el pilar 2, la persona trabajadora indica la cantidad de puntos de aporte, conforme el artículo 4° de la Ley; la administradora; y, si lo desea, el fondo. Si no indica fondo, sus aportes se asignan al fondo por defecto del artículo siguiente.

ARTÍCULO 8°.- Fondo por defecto según la edad. A los fines del artículo 12 de la Ley, los aportes de quien no elige fondo se asignan: a) hasta los treinta y cinco (35) años de edad, al fondo de mayor crecimiento esperado; b) desde los treinta y seis (36) hasta los cincuenta (50) años, al fondo intermedio; y c) a partir de los cincuenta y un (51) años, al fondo conservador. Al cumplir la edad de cambio de tramo, el saldo se traspasa en forma gradual durante los doce (12) meses siguientes. La Superintendencia define los parámetros de riesgo de cada tipo de fondo. La persona titular puede elegir en cualquier momento otro fondo de su administradora.

ARTÍCULO 9°.- Reversión. La reversión prevista en el artículo 4° de la Ley se ejerce ante la ANSES y rige desde el mes siguiente al de su presentación. La ANSES registra que la opción fue ejercida y lo comunica a la Agencia tributaria nacional y a la administradora.

ARTÍCULO 10°.- Distribución de los aportes. La ANSES lleva el registro de las elecciones y lo comunica cada mes a la Agencia tributaria nacional. Esa Agencia distribuye los aportes por el Sistema Único de la Seguridad Social conforme el artículo 5° de la Ley y transfiere a cada administradora, dentro de los diez (10) días hábiles de su ingreso, los aportes obligatorios y voluntarios correspondientes a cada cuenta, con la identificación de la persona titular y del período.

ARTÍCULO 11°.- Cambio de administradora. El cambio de administradora del artículo 10 de la Ley se solicita ante la administradora elegida, que lo comunica a la anterior y a la Superintendencia. El saldo se transfiere dentro de los treinta (30) días corridos, sin costo alguno para la persona titular.

ARTÍCULO 12°.- Información a las personas titulares. Las administradoras envían a cada persona titular, al menos cada tres (3) meses y por medios digitales, un resumen con los aportes acreditados, el saldo, la comisión cobrada, el fondo asignado y su rendimiento real.

ARTÍCULO 13°.- Normas operativas. La Superintendencia dicta las normas operativas del pilar 2, conforme el artículo 19, inciso g), de la Ley, dentro de los ciento veinte (120) días de la constitución de su directorio. La ANSES y la Agencia tributaria nacional adecúan sus sistemas para registrar la elección y distribuir los aportes antes del 10 de diciembre de 2030.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 15°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app